

Nr. 170 Stellungnahme des Reichsministers Kerrl zum Projekt einer reichsgesetzlichen Einführung der Gemeinschaftsschule. 10./12. November 1936

R 4901/3304/1, Bl. 95–96 Abschrift / Original

Beginn:

Beginn:

a.: Privatsdienstschreiben Kerrls an Reichsminister Rust. 10. November 1936¹

Lieber Bernd!

Der mir mit Deinem Schreiben vom 2. d. M. mitgeteilte Gesetzentwurf² würde von mir warm begrüßt werden, wenn er rücksichtslos mit der Bekenntnisschule Schluß machte, dabei aber einen christlich konfessionellen Unterricht obligatorisch sicherte.

Nach meiner Überzeugung wäre eine derartige gesetzliche Maßnahme, die einen für den national-sozialistischen Staat selbstverständlichen Zustand gesetzlich regelte, durchaus tragbar.

Unter keinen Umständen vermag ich dagegen einem Gesetzentwurf zuzustimmen, der das Konkordat und damit die katholisch konfessionelle Schule voll aufrecht erhält, die evangelische Bekenntnisschule dagegen beseitigt.

Für eine solche Maßnahme wäre bei der evangelischen Bevölkerung kein Verständnis zu erwarten, es wäre vielmehr zu befürchten, daß die bisher mühsam gedämpfte Unruhe hell wieder aufflackerte. Ich werde mit dem Führer, der mir noch für diese Woche seinen Besuch zugesagt hat, über den Gesetzentwurf sprechen und Dir das Ergebnis dieser Besprechung möglichst bald mitteilen.

Mit deutschem Gruß und
Heil Hitler
Dein Hanns

b.: Vermerk des Staatssekretärs Zschintzsch über seine Besprechung mit Kerrl am 12. November 1936

Herr Reichsminister Kerrl hatte mich, nachdem ihn der Führer besucht hat und dabei Angelegenheiten aus dem Geschäftsbereich des Kirchenministeriums besprochen worden sind³, am 12.

¹ Ein im RKiM konzip. Privatschreiben ließ Kerrl unbenutzt, formulierte vielmehr lt. Vm. von MR Roth vom 30. 11. 1936 selbst dieses Schreiben, dessen Text im RKiM nicht aktenkundig war; R 5101/23571, Bl. 172 f. Im Entwurf des RKiM nicht enthalten war Kerrls Forderung nach einem weiterhin obligator. Religionsunterricht. Den Kern dieses Entwurfs hatte folg., auf die Autorschaft Roths verweisender (vgl. Dok. Nr. 172), von Kerrl aber nicht übernommener Absatz gebildet: „Ich habe mir die Sache reiflich überlegt: Du kannst die Sache wenden wie Du willst, die Gemeinschaftsschule läßt sich nicht einführen, solange das Konkordat unangetastet bleiben soll. Auch wenn es Dir gelingt, einen Gesetzentwurf dem Buchstaben nach mit dem Konkordat in Einklang zu bringen, so wirst Du bei der für das ganze Reich notwendigen gleichmäßigen Anwendung des Gesetzes das Konkordat doch verletzen müssen.“

² „Gesetz zur Gewährleistung der Gewissensfreiheit an den dt. Schulen“; s. Dok. Nr. 168.

³ Am 11. November; vgl. Dok. Nr. 172 Anm. 1.

November 1936 vormittags zu sich gebeten, um über den Gesetzentwurf betr. Gewissensfreiheit zu sprechen. Die Besprechung hatte folgendes Ergebnis:

1. Herr Reichsminister Kerrl erhebt in aller Form Widerspruch gegen den ihm übermittelten Gesetzentwurf. Die Gründe sind in seinem Brief vom 10. 11. 36 niedergelegt, nämlich

– a)

in einem derartigen Gesetz müsse der christlich-konfessionelle Religionsunterricht als Pflichtfach festgelegt werden.

– b)

Die Aufrechterhaltung des Konkordats durch ein solches Gesetz führe dazu, daß das katholische Bekenntnis Bekenntnisschulen behalte, das evangelische Bekenntnis dagegen nicht. Das sei für ihn völlig untragbar.

Herr Reichsminister Kerrl hält eine Chefbesprechung über die in dem Gesetzentwurf berührten Fragen und die Fragen der Kirchenpolitik überhaupt, nachdem ihm der Führer seine Auffassung mitgeteilt habe, mit den beteiligten Ministern (Reichserziehungsminister, Reichsinnenminister, Preuß[ischer] Ministerpräsident) für unbedingt geboten⁴.

2. Nachdem Kardinal Faulhaber durch den Führer empfangen worden sei⁵, würden weitere Besprechungen mit der Absicht und dem Ziele stattfinden, die katholische Kirche zwecks gemeinsamer Bekämpfung des Bolschewismus mit dem Staat in nähere Gemeinsamkeit zu bringen. Hierbei müßten von der staatlichen Seite her bestimmte Forderungen gestellt werden. Ein Gesetz über die Gewissensfreiheit könne in den Bereich dieser Verhandlungen miteinbezogen werden⁶. Der Führer habe ihn (Reichsminister Kerrl) ermächtigt, für die einstweilige Zurückstellung des Entwurfs zu sorgen⁷.

Berlin, den 12. November 1936

Dem Herrn *Minister* mit der Bitte um Kenntnisnahme vorzulegen.

Z[schintzsch]

⁴ Diese Chefbesprechung fand nicht statt; vgl. aber die durch MDgt. Frank zu ihrer Vorbereitung für MD Bojunga erstellte Aufzeichnung „Kirche und Schule“ vom 27. 11. 1936 in: R 4901/3304/1, Bl. 104–110.

⁵ Am 4. 11. 1936 um 11 Uhr zu einer dreistündigen Unterredung auf dem Obersalzberg. Aufzeichnung Faulhabers gedr. in: VOLK, Akten Fauhabers II, Nr. 572; mit zusätzl. Nachweisen in: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 125. Faulhaber sandte seine Niederschrift sogleich auch an Papst Pius XI. Entgegen dem posit. Gesamteindruck, den der Münchener Kardinal aus dem Empfang gewonnen hatte, folgerte Kardinalstaatssekretär Pacelli aus der Lektüre der von „Vorurteilen, Fehlurteilen und Verzerrungen“ zeugenden Auslassungen Hitlers, daß „die Aussichten auf eine baldige Überwindung der gegenwärtigen Gegensätze als nicht groß zu betrachten“ seien; VOLK (wie oben) II, Nr. 575. Zum allgem. Kontext s. KREUTZERS. 229f.

⁶ Zu echten Verhandlungen mit dem Episkopat in dieser Frage kam es nicht. Am 12. 12. 1936 hatte Bischof Berning, der für die dt. Bischofskonferenz Fühlung mit der RReg. hielt, eine unverbindl. Unterredung mit Rust, am 12. 1. 1937 führte der Episkopat in einer umfängl. Eingabe an den RKiM alle Konkordatsverletzungen auf, so auch jene im Schulwesen, die aus der in den Ländern bereits weit fortgeschrittenen „wilden“ Umwandlung von Bekenntnis- in sog. Gemeinschaftsschulen resultierten; s. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEIV, Nr. 344/II a–b.

⁷ Bormann drängte gleichwohl auf eine rasche Verabschiedung des Gesetzes, indem er Kerrl über seine Mißdeutung bezüglich der wahren Absichten des Gesetzes aufklärte; s. Dok. Nr. 178.

Nr. 170: Stellungnahme des Reichsministers Kerrl zum Projekt einer reichsgesetzlichen Einführung der Gemeinschaftsschule. 10./12. November 1936a. Privatdienstschriften Kerrls an Reichsminister Rust. 10. November 1936b. Vermerk...

Zitierhinweis

Nr. 170 Stellungnahme des Reichsministers Kerrl zum Projekt einer reichsgesetzlichen Einführung der Gemeinschaftsschule. 10./12. November 1936a. Privatdienstschriften Kerrls an Reichsminister Rust. 10. November 1936b. Vermerk des Staatssekretärs Zschintzsch über seine Besprechung mit Kerrl am 12. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d170>